

WUXUAI Legal Operating System

Phase 2.3 – Dokumentstruktur, Pflichtfelder und Platzhalter

Dokumentversion: 0.1

Rechtsraum: Österreich und Europäische Union

Status: Arbeitsentwurf zur anwaltlichen und steuerlichen Prüfung

Geplanter Plattformbetreiber: WUXUAI GmbH, Österreich

1. Ziel der Dokumentenarchitektur

Dieses Dokument legt fest:

1. welche Rechts- und Compliance-Dokumente WUXUAI benötigt;
2. welche Partei das jeweilige Dokument herausgibt;
3. für welche Zielgruppe es gilt;
4. welche Inhalte verpflichtend enthalten sein müssen;
5. wo es in der App angezeigt wird;
6. ob eine aktive Zustimmung notwendig ist;
7. wie die gültige Version technisch nachgewiesen wird;
8. welche Platzhalter vor Veröffentlichung auszufüllen sind;
9. wer Änderungen freigeben darf;
10. wann eine erneute Zustimmung erforderlich ist.

Die technische Plattform darf kein Dokument als rechtswirksam freigegeben behandeln, solange verpflichtende Stammdaten oder Freigaben fehlen.

2. Dokumentklassen

Klasse A – WUXUAI-Unternehmensdokumente

Diese Dokumente werden von der WUXUAI GmbH herausgegeben.

Sie regeln insbesondere:

- die Beziehung zwischen WUXUAI und Restaurants;
- die Nutzung der SaaS-Plattform;
- die Verarbeitung von Restaurant- und Geschäftskundendaten;
- die Auftragsverarbeitung von Gastdaten;
- die technische Leistung;
- Support, Sicherheit und Verfügbarkeit;
- Abrechnung und Vertragsbeendigung.

Klasse B – Restaurantdokumente für Gäste

Diese Dokumente werden rechtlich vom jeweiligen Restaurantunternehmen herausgegeben.

WUXUAI darf:

- geprüfte Vorlagen bereitstellen;
- Pflichtfelder vorgeben;
- Versionierung und Veröffentlichung technisch verwalten;
- Annahmen protokollieren.

Das Restaurant bleibt für die inhaltliche Richtigkeit und Rechtmäßigkeit seiner veröffentlichten Angaben verantwortlich.

Klasse C – Einwilligungs- und Informationsmodule

Diese Module betreffen:

- E-Mail-Marketing;
- SMS-Marketing;
- Push-Benachrichtigungen;
- technisch nicht notwendige Cookies oder vergleichbare Technologien;
- freiwillige Profilerstellung;
- optionale Standortfreigabe.

Sie dürfen nicht pauschal in AGB oder Datenschutzerklärung versteckt werden.

Klasse D – Interne Compliance-Dokumente

Diese Dokumente sind grundsätzlich nicht öffentlich.

Sie dienen:

- dem Rechtsnachweis;
- internen Kontrollen;
- Sicherheits- und Datenschutzprozessen;
- Audits;
- Incident Management;
- Anwalt und Steuerberatung;
- Aufsichtsbehörden.

3. Verbindliche Dokumentenliste

3.1 WUXUAI-Impressum

Herausgeber

WUXUAI GmbH.

Zielgruppe

- Restaurantunternehmen;
- Owner;
- Mitarbeiter;
- Gäste;
- Besucher der Website und App.

Anzeigeorte

- globale Website-Fußzeile;
- öffentliche Startseite;
- Kundenportal;
- Owner-Portal;
- Mitarbeiterportal;
- Plattform-Login;
- Legal Center.

Zustimmung erforderlich

Nein.

Das Impressum muss jederzeit ohne Anmeldung erreichbar sein.

Pflichtfelder

- vollständige Firma;
- Rechtsform;
- geografische Geschäftsanschrift;
- E-Mail-Adresse;
- weitere unmittelbare Kontaktmöglichkeit;
- Geschäftsführer;
- Firmenbuchnummer;
- Firmenbuchgericht;
- UID-Nummer, sobald vorhanden und erforderlich;
- Unternehmensgegenstand;
- zuständige Gewerbebehörde, soweit anwendbar;
- Kammerzugehörigkeit, soweit anwendbar;
- anwendbare berufs- oder gewerberechtliche Vorschriften;
- Link zur geltenden Rechtsvorschrift, soweit sinnvoll;
- Medieninhaberangaben, sofern medienrechtlich erforderlich.

Vorläufige Platzhalter

[WUXUAI_GESAMTFIRMA]
[WUXUAI_RECHTSFORM]
[WUXUAI_STRASSE]
[WUXUAI_PLZ]
[WUXUAI_ORT]
[WUXUAI_LAND]
[WUXUAI_EMAIL]

[WUXUAI_TELEFON_ODER_KONTAKTWEG]
[WUXUAI_GESCHAEFTSFUEHRER]
[WUXUAI_FIRMENBUCHNUMMER]
[WUXUAI_FIRMENBUCHGERICHT]
[WUXUAI_UID]
[WUXUAI_UNTERNEHMENSGEGENSTAND]
[WUXUAI_GEWERBEHOERDE]
[WUXUAI_WKO_ZUGEHORIGKEIT]

Veröffentlichungs-Gate

Keine Production-Veröffentlichung, solange Firma, Anschrift, Kontakt, Geschäftsführer und – nach Eintragung – Firmenbuchdaten fehlen.

3.2 WUXUAI B2B-SaaS-AGB

Herausgeber

WUXUAI GmbH.

Vertragspartner

Restaurantunternehmen.

Zielgruppe

- Restaurant-Owner;
- vertretungsbefugte Geschäftskunden;
- Filialunternehmen;
- gegebenenfalls sonstige lokale Betriebe in späteren Versionen.

Anzeigeorte

- Angebots- oder Bestellprozess;
- Owner-Onboarding;
- Vertragsbereich;
- Legal Center;
- herunterladbare Vertragsunterlagen.

Zustimmung erforderlich

Ja.

Nur eine Person mit ausreichender Vertretungs- oder Abschlussbefugnis darf zustimmen.

Kerninhalte

1. Geltungsbereich;
2. Definitionen;

3. Leistungsgegenstand;
4. technische Bereitstellung;
5. Registrierung und Berechtigungen;
6. Restaurant- und Filialkonten;
7. Pflichten des Restaurants;
8. zulässige Nutzung;
9. verbotene Nutzung;
10. Bonusprogrammverantwortung;
11. Punkte und Rewards;
12. Verfügbarkeit und Wartung;
13. Support;
14. Entgelt;
15. Umsatzsteuer;
16. Zahlungsfälligkeit;
17. Zahlungsverzug;
18. Trial;
19. Tarifwechsel;
20. Vertragslaufzeit;
21. ordentliche Kündigung;
22. außerordentliche Kündigung;
23. Sperrung;
24. Datenexport bei Vertragsende;
25. Datenlöschung;
26. geistiges Eigentum;
27. vertrauliche Informationen;
28. Datenschutz;
29. Auftragsverarbeitung;
30. Unterauftragsverarbeiter;
31. Gewährleistung;
32. Haftung;
33. höhere Gewalt;
34. Vertragsübertragung;
35. Änderungen der AGB;
36. Mitteilungen;
37. anwendbares Recht;
38. Gerichtsstand;
39. salvatorische Regelung;
40. Vorrang individueller Vereinbarungen.

Platzhalter

[WUXUAI_GESAMTFIRMA]
[WUXUAI_ANSCHRIFT]
[VERTRAGS_EMAIL]
[SUPPORT_EMAIL]
[ZAHLUNGSANBIETER]
[STANDARD_TARIF]
[STANDARD_ENTGELT_NETTO]
[ABRECHNUNGSINTERVALL]
[TRIAL_DAUER]
[KUENDIGUNGSFRIST]

[VERTRAGSVERLAENGERUNG]
[SERVICEZEITEN]
[GERICHTSSTAND]
[HAFTUNGSHOECHSTBETRAG]
[DATENEXPORT_FRIST]
[LOESCHFRIST_NACH_VERTRAGSENDE]

Neuannahme erforderlich

Grundsätzlich ja bei wesentlichen Änderungen, insbesondere:

- Änderung des Leistungsumfangs;
- Änderung der Entgelt- oder Kündigungsregel;
- wesentliche Haftungsänderung;
- neue verpflichtende Datenverarbeitung;
- neue Vertragspartei;
- Änderung des Nutzungsrechts.

Redaktionelle Änderungen können ohne Neuannahme veröffentlicht werden, müssen aber versioniert und dokumentiert bleiben.

3.3 SaaS-Bestellformular oder Einzelvertrag

Zweck

Dokumentiert die konkrete kommerzielle Vereinbarung mit einem Restaurant.

Inhalte

- Firma des Restaurants;
- Rechnungsanschrift;
- UID;
- vertretungsbefugte Person;
- Tarif;
- Anzahl Filialen;
- Zusatzmodule;
- Beginn;
- Trial;
- Preis;
- Abrechnungsintervall;
- Mindestlaufzeit;
- Kündigungsfrist;
- besondere Rabatte;
- Onboarding-Leistungen;
- Supportniveau;
- Vertragsdokumentversionen;
- elektronische Annahme;
- Annahmezeitpunkt.

Zustimmung erforderlich

Ja.

Platzhalter

```
[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]
[RESTAURANT_FIRMENBUCHNUMMER]
[RESTAURANT_UID]
[RESTAURANT_ANSCHRIFT]
[VERTRETUNGSBERECHTIGTE_PERSON]
[TARIF]
[ANZAHL_FILIALEN]
[MONATSPREIS_NETTO]
[EINRICHTUNGSGEBOHR]
[TRIAL_BEGINN]
[TRIAL_ENDE]
[VERTRAGSBEGINN]
[MINDESTLAUFZEIT]
[KUENDIGUNGSFRIST]
[SONDERVEREINBARUNGEN]
```

3.4 Leistungsbeschreibung

Herausgeber

WUXUAI GmbH.

Zweck

Definiert, welche Funktionen konkret Vertragsbestandteil sind.

Inhalte

- Owner-Portal;
- Mitarbeiterportal;
- Kundenportal;
- QR-Registrierung;
- Punktebuchung;
- Tages-PIN;
- Rewardverwaltung;
- Reward-Einlösung;
- Restaurant-Finder, sofern Tarifbestandteil;
- Legal Center;
- Datenschutzexport;
- Audit-Funktionen;
- verfügbare Rollen;
- Speicher- und Nutzungslimits;

- ausgeschlossene Leistungen;
- technische Voraussetzungen;
- unterstützte Browser;
- Mobile-Web- beziehungsweise PWA-Status;
- Drittanbieterabhängigkeiten.

Zustimmung

Als Bestandteil des SaaS-Vertrags.

Regel

Marketingaussagen dürfen keinen größeren garantierten Funktionsumfang versprechen als die gültige Leistungsbeschreibung.

3.5 Service-Level- und Supportbedingungen

Inhalte

- Betriebszeiten;
- Wartungsfenster;
- Supportkanäle;
- Reaktionsziele;
- Prioritätsklassen;
- Ausschlüsse;
- Drittanbieterausfälle;
- Backupumfang;
- Wiederherstellungsziele;
- Notfallkommunikation;
- keine Garantie einer hundertprozentigen Verfügbarkeit;
- Behandlung geplanter Wartung;
- Behandlung sicherheitsbedingter Sofortmaßnahmen.

Zustimmung

Bestandteil des SaaS-Vertrags.

Platzhalter

```
[SUPPORT_EMAIL]
[SUPPORT_PORTAL]
[SUPPORTZEITEN]
[PRIORITAET_1_REAKTIONSZIEL]
[PRIORITAET_2_REAKTIONSZIEL]
[PRIORITAET_3_REAKTIONSZIEL]
[WARTUNGSFENSTER]
[BACKUP_FREQUENZ]
```


[RPO_ZIEL]
[RTO_ZIEL]

3.6 Auftragsverarbeitungsvertrag

Parteien

- Restaurant als Verantwortlicher;
- WUXUAI als Auftragsverarbeiter, soweit Gastdaten im Auftrag verarbeitet werden.

Inhalte

- Gegenstand;
- Dauer;
- Art und Zweck der Verarbeitung;
- Kategorien personenbezogener Daten;
- Kategorien betroffener Personen;
- dokumentierte Weisungen;
- Vertraulichkeit;
- Sicherheitsmaßnahmen;
- Unterauftragsverarbeiter;
- Unterstützung bei Betroffenenrechten;
- Unterstützung bei Datenschutzverletzungen;
- Datenschutz-Folgenabschätzung;
- Löschung und Rückgabe;
- Audit- und Nachweisrechte;
- Drittlandübermittlungen;
- Informationspflichten;
- Weisungen außerhalb des Vertrags;
- Verantwortlichkeiten bei Vertragsende.

Zustimmung erforderlich

Ja, vor produktiver Verarbeitung echter Gastdaten.

Platzhalter

[WUXUAI_GESAMTFIRMA]
[WUXUAI_ANSCHRIFT]
[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]
[RESTAURANT_ANSCHRIFT]
[VERARBEITUNGSBEGINN]
[VERARBEITUNGSDAUER]
[HOSTING_REGION]
[UNTERAUFTRAGSVERARBEITER_LISTE_VERSION]
[TOM_VERSION]
[DATENSCHUTZKONTAKT_WUXUAI]
[DATENSCHUTZKONTAKT_RESTAURANT]

Technisches Gate

Restaurantstatus darf nicht auf **LIVE** gesetzt werden, bevor eine gültige AVV-Version elektronisch angenommen wurde.

3.7 Technische und organisatorische Maßnahmen

Dokumentart

Anlage zum AVV.

Inhalte

- Zugangskontrolle;
- Zugriffskontrolle;
- Mandantentrennung;
- Verschlüsselung;
- Transportverschlüsselung;
- Authentifizierung;
- Multifaktor-Authentifizierung;
- Rollen und Berechtigungen;
- Protokollierung;
- Backup;
- Wiederherstellung;
- Patch-Management;
- Schwachstellenmanagement;
- Entwicklungs- und Releaseprozess;
- Incident Management;
- Lieferantenmanagement;
- Personalvertraulichkeit;
- Löschverfahren;
- Verfügbarkeitskontrollen;
- regelmäßige Prüfung der Maßnahmen.

Veröffentlichung

Nur gegenüber Vertragspartnern, Rechtsberatern und berechtigten Prüfern.

3.8 Unterauftragsverarbeiterliste

Inhalte je Anbieter

- Firmenname;
- Anschrift oder Staat;
- Zweck;
- Produkt;
- Datenkategorien;
- betroffene Personengruppen;

- Verarbeitungsregion;
- Drittlandtransfer;
- Transfergrundlage;
- Vertragsstatus;
- Datum der Aufnahme;
- Änderungshinweis.

Geplante Anbietergruppen

- Supabase;
- Cloudflare;
- Stripe;
- E-Mail-Anbieter;
- SMS-Anbieter;
- Push-Anbieter;
- Monitoring;
- Fehlertracking;
- Supportsystem.

Zustimmung

Nicht zwingend als einzelne Zustimmung des Gastes.

Im B2B-Verhältnis ist die vertraglich vereinbarte Genehmigungs- und Informationslogik zu beachten.

Versionsmodell

Jede Änderung erzeugt eine neue Listen-Version.

Restaurants werden über neue oder ersetzte Anbieter informiert.

3.9 WUXUAI-Datenschutzerklärung

Verantwortlicher

WUXUAI GmbH für eigene Verarbeitungsvorgänge.

Zielgruppen

- Websitebesucher;
- Restaurantinteressenten;
- Owner;
- Mitarbeiter;
- Vertragspartner;
- Supportkontakte;
- gegebenenfalls Gäste, soweit WUXUAI eigenständig verantwortlich handelt.

Inhalte je Verarbeitung

- Zweck;

- Datenkategorien;
- Rechtsgrundlage;
- Empfänger;
- Drittlandtransfer;
- Speicherdauer oder Kriterien;
- Betroffenenrechte;
- Pflicht oder Freiwilligkeit der Bereitstellung;
- Folgen der Nichtbereitstellung;
- automatisierte Entscheidungen, falls vorhanden;
- Beschwerderecht;
- Kontaktdaten;
- Datenschutzbeauftragter, falls bestellt.

Anzeigeorte

- Website;
- Owner-Registrierung;
- Mitarbeiter-Einladung;
- Supportformular;
- Plattform-Legal-Center.

Zustimmung

Grundsätzlich Kenntnisaufnahme, nicht pauschale Einwilligung.

Einwilligung nur für Verarbeitungen, die tatsächlich eine Einwilligung als Rechtsgrundlage benötigen.

3.10 Cookie- und Technologieinformation

Inhalte

- technisch notwendige Cookies;
- Authentifizierung;
- Sicherheitscookies;
- Spracheinstellungen;
- lokale Speicherung;
- Analytics;
- Marketingtechnologien;
- Drittanbieterinhalte;
- Laufzeit;
- Anbieter;
- Zweck;
- Widerruf.

Technisches Prinzip

Technisch notwendige Speicherungen dürfen nicht fälschlich als Marketingconsent behandelt werden.

Nicht notwendige Technologien dürfen erst nach wirksamer Auswahl aktiviert werden.

Zustimmung

Getrennt nach Kategorien, soweit erforderlich:

- notwendig;
- Präferenzen;
- Statistik;
- Marketing.

„Notwendig“ ist nicht abwählbar, darf aber nur tatsächlich notwendige Technologien enthalten.

4. Restaurantdokumente

4.1 Restaurant-Impressum und Anbieterinformation

Herausgeber

Jeweiliges Restaurantunternehmen.

Anzeigeorte

- Restaurantprofil;
- Kundenportal;
- Teilnahmebedingungen;
- Restaurant-Datenschutzerklärung;
- Restaurant-Finder-Detailseite.

Pflichtfelder

```
[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]
[RESTAURANT_MARKENNAME]
[RESTAURANT_RECHTSFORM]
[RESTAURANT_ANSCHRIFT]
[RESTAURANT_EMAIL]
[RESTAURANT_TELEFON_ODER_KONTAKTWEG]
[RESTAURANT_GESCHAEFTSFUEHRUNG]
[RESTAURANT_FIRMENBUCHNUMMER]
[RESTAURANT_FIRMENBUCHGERICHT]
[RESTAURANT_UID]
[RESTAURANT_GEWERBEHOERDE]
[RESTAURANT_BESCHWERDEKONTAKT]
```

Veröffentlichungs-Gate

Restaurant darf nicht öffentlich aktiviert werden, wenn Rechtsträger, Anschrift und Kontakt fehlen.

4.2 Teilnahmebedingungen des Restaurant-Bonusprogramms

Herausgeber

Jeweiliges Restaurantunternehmen.

Nicht Herausgeber

WUXUAI GmbH.

Pflichtinhalte

1. Veranstalter;
2. Geltungsbereich;
3. Teilnahmevoraussetzungen;
4. Registrierung;
5. personenbezogene Zuordnung;
6. Punkteerwerb;
7. ausgeschlossene Umsätze;
8. Buchungsgrenzen;
9. Tages-PIN oder Bestätigungsverfahren;
10. Korrektur fehlerhafter Buchungen;
11. Punktegültigkeit;
12. keine Auszahlung;
13. keine Übertragbarkeit;
14. Rewardvoraussetzungen;
15. Rewardverfügbarkeit;
16. Einlöseverfahren;
17. Einmaligkeit der Einlösung;
18. Missbrauch;
19. Kontosperrung;
20. Programmänderung;
21. Programmbeendigung;
22. Frist für letzte Einlösung;
23. Haftung des Restaurants;
24. Kontakt und Beschwerden;
25. anwendbares Recht;
26. Versions- und Inkrafttretensdatum.

Pflichtparameter aus der App

```
[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]
[PROGRAMMNAME]
[TEILNAHMEALTER_ODER_REGEL]
[REGISTRIERUNGSDATEN]
[PUNKTEBERECHNUNG]
[MAX_BUCHUNGEN_PRO_TAG]
[PUNKTE_GUELTIGKEIT]
[REWARD_GUELTIGKEIT]
[AUSGESCHLOSSENE_UMSAETZE]
```

[KORREKTURFRIST]
[MISSBRAUCHSREGEL]
[PROGRAMMENDE_ANKUENDIGUNGSFRIST]
[LETZTER_SAMMELTAG]
[LETZTER_EINLOESETAG]
[BESCHWERDEKONTAKT]

Zustimmung

Ja, vor Teilnahme oder spätestens vor erster rechtserheblicher Punktebuchung.

Neuannahme

Erforderlich bei wesentlichen Änderungen, insbesondere:

- Verkürzung der Punktegültigkeit;
- Verschlechterung der Einlösebedingungen;
- Änderung des Veranstalters;
- Einführung zusätzlicher personenbezogener Pflichten;
- erhebliche Änderung von Missbrauchs- oder Sperrregeln;
- Änderung der Programmbeendigung.

4.3 Restaurant-Datenschutzerklärung für Gäste

Verantwortlicher

Jeweiliges Restaurantunternehmen.

Rolle WUXUAI

Auftragsverarbeiter, soweit zutreffend.

Pflichtinhalte

- Verantwortlicher;
- Datenschutzkontakt;
- Verarbeitungszwecke;
- Datenkategorien;
- Rechtsgrundlagen;
- WUXUAI als Dienstleister;
- weitere Empfänger;
- Drittlandübermittlungen;
- Speicherdauer;
- Betroffenenrechte;
- Widerruf von Einwilligungen;
- Beschwerderecht;
- Pflichtangaben für Teilnahme;
- optionale Angaben;
- Profiling, falls verwendet;

- Standortverarbeitung, falls genutzt;
- Marketingkanäle;
- Datenexport und Löschung;
- Sicherheits- und Missbrauchsprotokolle.

Zustimmung

Datenschutzerklärung wird bestätigt als gelesen beziehungsweise zur Kenntnis genommen.

Sie darf nicht pauschal „akzeptiert“ werden, als wäre Datenschutz allein ein Vertrag.

Separate Einwilligungen bleiben getrennt.

4.4 Rewardbedingungen

Zweck

Detailbedingungen für einzelne Rewards.

Inhalte

- Rewardname;
- Anbieter;
- benötigte Punkte;
- Gültigkeitszeitraum;
- verfügbare Filialen;
- zeitliche Einschränkungen;
- Produkt- oder Mengeneinschränkungen;
- Kombinierbarkeit;
- Ausschlüsse;
- Verfügbarkeit;
- Einlöseverfahren;
- einmaliger Code;
- kein Geldersatz;
- keine Auszahlung;
- Umgang mit Fehlbuchungen;
- Kontakt bei Beschwerden.

Technische Darstellung

Diese Angaben müssen auf der Reward-Detailseite vor Aktivierung beziehungsweise Einlösung sichtbar sein.

4.5 Programmbeendigungsmitteilung

Herausgeber

Restaurantunternehmen.

Inhalte

- eindeutige Ankündigung des Programmendes;
- Grund, soweit kommuniziert;
- Datum der Ankündigung;
- letzter Tag zum Sammeln;
- letzter Tag zum Einlösen;
- betroffene Filialen;
- Umgang mit offenen Rewards;
- Umgang mit offenen Punkten;
- Datenschutzfolgen;
- Datenlösch- oder Aufbewahrungsfristen;
- Kontaktstelle;
- Hinweis auf gespeicherte Mitteilung im Kundenkonto.

Zustimmung

Keine Zustimmung notwendig.

Zustellung und Abruf müssen nachweisbar sein.

5. Consent-Dokumente

5.1 E-Mail-Marketing Einwilligung

Verantwortlicher

Grundsätzlich Restaurant, wenn das Restaurant die Werbung bestimmt und versendet.

Mindestbestandteile

- eindeutiger Absender;
- Zweck;
- Art der Inhalte;
- Kanal E-Mail;
- Freiwilligkeit;
- Widerrufsmöglichkeit;
- keine Nachteile bei Nichtzustimmung;
- Hinweis auf Datenschutzinformation;
- gegebenenfalls Double-Opt-in;
- Zeitstempel;
- Textversion;
- Quelle;
- Restaurantbezug.

Unzulässig

- vorausgewählte Checkbox;
- Bündelung mit Pflicht-Teilnahme;

- versteckte Einwilligung in AGB;
 - pauschale Einwilligung für fremde Restaurants;
 - unbestimmte Weitergabe an Partner.
-

5.2 SMS-Marketingeinwilligung

Eigenständiges Consent-Objekt.

Nicht mit E-Mail zusammenfassen.

Zusätzliche Pflichtfelder:

- Telefonnummer;
 - SMS-Kanal;
 - möglicher Kostenhinweis, falls relevant;
 - Widerrufsmöglichkeit;
 - Nachweis der Nummernzuordnung.
-

5.3 Push-Einwilligung

Zu trennen sind:

1. datenschutzrechtliche Einwilligung oder Rechtsgrundlage;
2. technische Betriebssystem-Berechtigung.

Die Aktivierung im Browser oder Betriebssystem allein ersetzt nicht automatisch den vollständigen Consent-Nachweis des Restaurants.

Pflichtdaten

- Restaurant;
 - Gerät oder Subscription-ID;
 - Kanal Push;
 - Consent-Version;
 - Zeitpunkt;
 - Widerruf;
 - technischer Status;
 - letzte Zustellbarkeit;
 - Zweckgruppen.
-

5.4 Standortfreigabe

Zweck

Zum Beispiel:

- Restaurants in der Nähe;
- Entfernung;
- lokale Empfehlungen.

Regeln

- optional;
 - keine Voraussetzung für das Bonusprogramm;
 - Browser- oder Betriebssystemfreigabe;
 - klare Erklärung des Zwecks;
 - bevorzugt nur momentane Verarbeitung;
 - keine dauerhafte Speicherung präziser Standortdaten ohne gesonderten Bedarf und Rechtsgrundlage;
 - manueller Standort oder Liste als Alternative.
-

6. Barrierefreiheitsdokumente

6.1 Erklärung zur Barrierefreiheit beziehungsweise BaFG-Information

Herausgeber

Je nach Dienst:

- WUXUAI für die Plattform;
- Restaurant für eigene digitale Vertragsangebote, soweit eigenständig erforderlich.

Inhalte

- Beschreibung der Dienstleistung;
- geltende Barrierefreiheitsanforderungen;
- Umsetzung in Website und App;
- unterstützende Technologien;
- Tastaturbedienung;
- Screenreader-Kompatibilität;
- Kontraste;
- Textskalierung;
- Formulare und Fehlermeldungen;
- Authentifizierung;
- QR-Alternative;
- Kartenalternative;
- bekannte Einschränkungen;

- Kontakt für Barrieren;
- Beschwerdeweg;
- Datum der Prüfung;
- verwendeter Prüfstandard.

Anzeigeort

Öffentlich und ohne Anmeldung erreichbar.

6.2 Accessibility-Prüfprotokoll

Internes Dokument mit:

- geprüfter Version;
 - Testdatum;
 - Browser;
 - Betriebssystem;
 - Gerät;
 - Screenreader;
 - Tastaturprüfung;
 - Zoom;
 - Kontrast;
 - Formulare;
 - QR-Flows;
 - Karte und Listenalternative;
 - bekannte Fehler;
 - Verantwortlicher;
 - Korrekturfrist;
 - Nachtest.
-

7. Interne Compliance-Dokumente

7.1 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Getrennt nach:

- WUXUAI als Verantwortlicher;
- WUXUAI als Auftragsverarbeiter;
- Restaurant als Verantwortlicher.

7.2 Lösch- und Aufbewahrungskonzept

Enthält für jede Datenart:

- Zweck;
- Rechtsgrundlage;
- aktive Nutzungsdauer;

- Sperrfrist;
- Löschfrist;
- gesetzliche Aufbewahrung;
- verantwortliche Rolle;
- technische Löschmethode;
- Backupbehandlung;
- Nachweis.

7.3 Datenschutzverletzungsprozess

Enthält:

- Erkennung;
- interne Meldung;
- Klassifizierung;
- Beweissicherung;
- Risikobewertung;
- Restaurantinformation;
- Behördenentscheidung;
- Betroffeneninformation;
- Abschlussbericht;
- Verbesserungsmaßnahmen.

7.4 Berechtigungskonzept

Enthält:

- Rollen;
- Rechte;
- Genehmigung;
- MFA;
- Supportzugriff;
- Notfallzugriff;
- Rezertifizierung;
- Sperrung;
- Auditierung.

7.5 Steuer- und Abrechnungsleitfaden

Zur Prüfung durch Steuerberater:

- SaaS-Entgelte;
- österreichische Umsatzsteuer;
- innergemeinschaftliche B2B-Leistungen;
- Reverse Charge;
- Rechnungsanforderungen;
- Gratis-Trials;
- Rabatte;
- Gutschriften;
- Punkte als Rabattmechanismus;

- kostenlose Rewards;
- Eigenverbrauchs- oder Umsatzsteuerfragen;
- Buchungs- und Nachweisempfehlungen für Restaurants;
- klare Abgrenzung zu Gutscheinen und Prepaid-Guthaben.

Dieser Leitfaden ist keine Steuerberatung für Restaurants und muss entsprechend gekennzeichnet werden.

8. Technisches Dokumenten-Datenmodell

Jedes veröffentlichte Dokument benötigt mindestens:

```
id
document_scope
document_type
issuer_type
issuer_id
restaurant_id
language
jurisdiction
title
version
status
content_format
rendered_content
content_hash
created_at
created_by
reviewed_at
reviewed_by
approved_at
approved_by
published_at
effective_from
withdrawn_at
supersedes_document_id
requires_acceptance
requires_reacceptance
change_classification
legal_review_reference
tax_review_reference
```

Erlaubte Statuswerte

```
DRAFT
INTERNAL_REVIEW
LEGAL_REVIEW
```

CHANGES_REQUIRED
APPROVED
SCHEDULED
PUBLISHED
WITHDRAWN
ARCHIVED

Nur **PUBLISHED** darf öffentlich ausgeliefert oder zur Annahme vorgelegt werden.

9. Annahmennachweis

Für jede rechtlich relevante Annahme:

```
acceptance_id
subject_type
subject_id
restaurant_id
document_id
document_type
document_version
document_hash
language
accepted_at
acceptance_source
registration_flow_version
user_agent_summary
session_reference
withdrawn_at
superseded_at
created_at
```

Nicht veränderbare Felder

Nach Erstellung dürfen insbesondere nicht überschrieben werden:

- Dokument-ID;
- Version;
- Hash;
- Annahmezeitpunkt;
- Restaurantkontext;
- Subjekt;
- Quelle.

Korrekturen erfolgen durch neue Ereignisse, nicht durch Änderung der Historie.

10. Consent-Nachweis

Für jede Marketingeinwilligung:

```
consent_id  
customer_id  
restaurant_id  
channel  
purpose  
status  
consent_text_version  
consent_text_hash  
granted_at  
confirmed_at  
confirmation_method  
confirmation_reference  
withdrawn_at  
withdrawal_source  
collection_source  
language  
proof_metadata
```

Statuswerte

```
PENDING  
ACTIVE  
WITHDRAWN  
REJECTED  
EXPIRED  
BOUNCED  
INVALID
```

E-Mail darf bei vorgesehenem Double-Opt-in erst nach Bestätigung **ACTIVE** werden.

11. Veränderungsklassen

Klasse 1 – Redaktionell

Beispiele:

- Rechtschreibung;
- Formatierung;
- geänderte Kontaktperson ohne Änderung der Verantwortlichkeit;
- besser verständliche Formulierung ohne materielle Änderung.

Folge:

- neue Dokumentversion;
- grundsätzlich keine erneute Zustimmung;
- Änderung wird protokolliert.

Klasse 2 – Informativ

Beispiele:

- neuer Dienstleister ohne neue Verarbeitungszwecke;
- geänderte Supportzeiten;
- geänderte Funktionsbeschreibung ohne Vertragsverschlechterung.

Folge:

- neue Version;
- Benachrichtigung möglich oder erforderlich;
- anwaltliche Bewertung, ob Neuannahme notwendig ist.

Klasse 3 – Wesentlich

Beispiele:

- neuer Verantwortlicher;
- neue kostenpflichtige Pflicht;
- verkürzte Punktegültigkeit;
- neue Marketingzwecke;
- neue Datenkategorien;
- erhebliche Haftungsänderung;
- neue Drittlandübermittlung;
- nachteilige Programmänderung.

Folge:

- neue Version;
- klare Vorabinformation;
- erneute Zustimmung, soweit rechtlich oder vertraglich erforderlich;
- altes Dokument bleibt historisch abrufbar.

12. Legal-Readiness-Gates

WUXUAI darf Production nicht freigeben, wenn:

- WUXUAI-Impressum unvollständig ist;
- SaaS-AGB nicht freigegeben sind;
- AVV fehlt;
- TOMs fehlen;

- Unterauftragsverarbeiterliste fehlt;
- WUXUAI-Datenschutz fehlt;
- Barrierefreiheitsinformation fehlt;
- zentrale Pflichtplatzhalter offen sind.

Restaurant darf nicht LIVE werden, wenn:

- Rechtsträger fehlt;
- Impressum unvollständig ist;
- Teilnahmebedingungen fehlen;
- Restaurant-Datenschutz fehlt;
- Punktegültigkeit nicht festgelegt ist;
- Rewardgültigkeit nicht festgelegt ist;
- Programmbeendigungsregel fehlt;
- Beschwerdekontakt fehlt;
- AVV nicht angenommen wurde;
- zuständige Owner-Person nicht bestätigt wurde.

Marketingkanal darf nicht aktiviert werden, wenn:

- Consent-Text fehlt;
- Zweck nicht definiert ist;
- Widerruf nicht möglich ist;
- Consent-Nachweis nicht gespeichert wird;
- technische Zustellung ohne Statusprüfung möglich wäre.

13. Anzeigeorte in der App

Plattform-Admin

```
/admin/platform/legal  
/admin/platform/legal/documents  
/admin/platform/legal/subprocessors  
/admin/platform/legal/consents  
/admin/platform/legal/readiness  
/admin/platform/legal/audit
```

Restaurant-Owner

```
/owner/legal  
/owner/legal/company  
/owner/legal/program-terms  
/owner/legal/privacy  
/owner/legal/marketing
```

```
/owner/legal/program-end  
/owner/legal/requests
```

Kunde

```
/account/legal  
/account/legal/terms  
/account/legal/privacy  
/account/legal/consents  
/account/legal/export  
/account/legal/delete
```

Öffentlich

```
/legal/imprint  
/legal/privacy  
/legal/accessibility  
/r/:slug/legal  
/r/:slug/terms  
/r/:slug/privacy  
/r/:slug/imprint
```

14. Platzhalterregeln

Pflichtplatzhalter

Ein Dokument mit offenem Pflichtplatzhalter darf nicht veröffentlicht werden.

Beispiele:

```
[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]  
[RESTAURANT_ANSCHRIFT]  
[PUNKTE_GUELTIGKEIT]  
[PROGRAMMENDE_ANKUENDIGUNGSFRIST]
```

Optionale Platzhalter

Dürfen entfallen, wenn der Abschnitt technisch korrekt entfernt wird.

Beispiel:

[DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER]

wenn kein Datenschutzbeauftragter bestellt wurde und keine Pflicht besteht.

Verbot

Platzhalter dürfen im öffentlichen Dokument niemals sichtbar bleiben.

Die Plattform muss vor Veröffentlichung automatisiert nach ungelösten Platzhaltermarkierungen suchen.

15. Sprachversionen

Für jede Sprachfassung gilt:

- eigene Dokument-ID oder eindeutig verknüpfte Sprachversion;
- gleicher materieller Freigabestand;
- eigener Hash;
- dokumentierte Übersetzung;
- Angabe einer maßgeblichen Vertragssprache;
- keine automatische Übersetzung als rechtsverbindliche Endfassung ohne Prüfung.

Für den ersten österreichischen Markt ist Deutsch die verbindliche Hauptsprache.

Andere Sprachen können als Hilfsübersetzungen bereitgestellt werden.

16. Anwaltliche und steuerliche Prüfvermerke

Jedes zentrale Dokument soll folgende interne Metadaten erhalten:

```
review_type
reviewer_name
reviewer_organisation
review_date
review_scope
review_result
required_changes
approval_reference
next_review_date
```

Die App darf öffentlich nur anzeigen:

- Dokumentversion;
- Veröffentlichungsdatum;

- Inkrafttretensdatum.

Interne Anwalt- oder Steuerberaterdaten werden nicht öffentlich angezeigt, außer dies ist ausdrücklich gewünscht.

17. Noch offene Unternehmensdaten

Vor Finalisierung fehlen insbesondere:

WUXUAI-Geschäftsanschrift
Geschäftsführer
Firmenbuchnummer
Firmenbuchgericht
UID-Nummer
Unternehmensgegenstand
Gewerbeberechtigung
Kontakt-E-Mail
Datenschutzkontakt
Supportkontakt
Rechnungsanschrift
Bank- und Zahlungsinformationen
konkrete Tarife
Kündigungsfristen
Hostingregionen
finale Unterauftragsverarbeiter
E-Mail-Anbieter
Monitoring-Anbieter

Diese Daten werden zentral als Unternehmensstammdaten gepflegt und nicht manuell in jedem Dokument separat eingegeben.

18. Ergebnis von Phase 2.3

Mit dieser Struktur stehen nun fest:

- alle benötigten Dokumentklassen;
- Herausgeber und Zielgruppen;
- Pflichtfelder;
- Anzeigorte;
- Zustimmungserfordernisse;
- Versions- und Hashlogik;
- Änderungs- und Neuannahmeregeln;
- Legal-Readiness-Gates;
- Platzhalterregeln;
- Grundstruktur für die spätere Codex-Implementierung.

Fachlicher Status: abgeschlossen

Anwaltliche Freigabe: ausstehend

Steuerliche Freigabe: ausstehend

Technische Umsetzung: erfolgt erst nach Fertigstellung des gesamten Legal-Pakets